序　章

ビジネス法務とは

第1節　ビジネス実務法務とは
第2節　企業を取り巻くリスクとビジネス実務法務
第3節　企業活動とコンプライアンス・企業倫理

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第1節　ビジネス実務法務とは

この節で学ぶこと

企業は、社会や経済とのかかわりを持ちながら、事業活動を行っている。

この節では、ビジネス実務法務とこうした社会や経済とのかかわりについて概説する。

3級の学習項目

ビジネスと法律のかかわり、コンプライアンス、CSR

Ⅰ　ビジネス実務法務とは

1　現代社会でますます重要なビジネス実務法務

経済における規制緩和の進行は、従来盛んに行われていた行政指導による事前調整を大幅に減少させた一方、企業活動を自己責任の原則の下で行うことが求められている。このような経済全体のルールの転換に伴い、企業が不公正な行動をとった時の社会的批判は従来よりも格段に厳しさを増している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、経済の国際化、グローバル化が進行し、外国企業にも理解できるルールの透明性、具体性が求められるようになっている。法律の条文が全体として詳細になるとともに、政省令においても具体的処理の手続が細かく規定されるようになった。

このように、企業は、その活動における法的な配慮を絶えず求められており、それが不十分であれば損害賠償請求や行政処分を受け、場合によっては刑罰を科されるなど、重大な危機を招くことになりかねない。

近時、生成AI（人工知能）のビジネス活用が進んでおり、企業における契約書のチェックや法的トラブルへの対応等に生成AIが用いられるようになっている。ここで注意すべきなのは、AIを活用しようとすればするほど、ビジネス実務法務に関する正確な知識が不可欠になるということである。

生成AIは、ときとして不正確な情報や古い判例を提示することがあり、生成AIの出力内容を検証できる「人間の目」がなければ、致命的なビジネス上のトラブルや失敗を招きかねない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

生成AIは、「正解を提示してくれる便利な道具」ではなく、あくまで利用者の法的思考ないし法的論理構成をサポートするといった、業務効率化のツールである。したがって、生成AIの誤りを見抜き、安全かつ効果的に使いこなすために、正確なビジネス実務法務の知識が、今後、益々強く求められていくと思われる。

2　企業法務に携わる者

企業活動の中で発生する様々な法的問題は、法務部門にのみ任せておけば済むものではなく、多くのビジネスパーソンにかかわるものである。

企業活動を通じて生じる法的トラブルを考えてみると、発生した法的トラブルへの適切な対応が必要なのは当然であるが、それにも増して重要なのは法的トラブルの発生自体を未然に防止することである。そして、法的トラブル防止のためには企業活動にかかわるすべてのビジネスパーソンの努力が求められる。

その際、特に重要なのは第一線の役職員が備える法務知識の範囲と水準であり、これが広く、信頼できるレベルに達していてはじめて、業務の安定した遂行と処理が期待でき

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

る。「企業法務に携わる者は、役職員全員である」ことの認識が、本テキストの内容を学ぶ際のスタートラインになる。

3　本テキストの目指す内容

本テキストは、中堅ビジネスパーソンがひと通り心得ておくべき法律の知識や考え方を修得すること、さらには、担当業務に直接・間接に発生しやすい法的トラブルを未然に防止するための幅広い能力（特に問題点感知能力）を身に付けることを目指している。

読者層としては、すでにある程度法律を学んだ者（ビジネス実務法務検定試験３級合格者等）を想定している。これらの法的基礎知識を持つ者を対象に、現在経済界で生じている諸現象（インターネット取引や消費者保護に関する立法措置等）を含めた実務的な観点から、法律的理解の整理・再確認を進める。

本テキストの内容を正しく理解することにより、企業活動を円滑に実施する上で不可欠な法的センスを身に付け、ビジネス実務法務検定試験２級合格に必要な知識を修得することができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Ⅱ　ビジネス実務法務の今日的な課題

1　ビジネスにおける人権意識の高まり

企業が抱える様々なリスクの1つとして「人権侵害にかかわるリスク」が挙げられる。

ビジネスのグローバル化に伴い、企業の経済活動を構成するサプライチェーンは、世界中に広がっている。こうしたサプライチェーンの一部において、低賃金労働や不当・過剰な長時間労働、強制労働、児童労働、土地所有の概念を持たない先住民からの土地の収奪等があった場合、「国境を越えた人権侵害」として国際的に問題視される。このような事態が増加することなどにより、近年人権に対する人々の意識がさらに高まっている。

例えば、自社製品の原材料を海外から輸入している企業が、現地の調達先が劣悪な環境下で従業員に労働を強いていたり、安価に原材料を得る目的で森林を違法に伐採しているような場合、その調達先と取引をしていることによって、自社が人権侵害を助長しているとして提訴されたり、外国の法律に基づき制裁等が科される可能性がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（人権保護に関する諸外国の法律の例）

・現代奴隷法（イギリス、オーストラリア） ・サプライチェーン透明法（アメリカカリフォルニア州） ・サプライチェーン・デュー・ディリジェンス法（ドイツ）

　また、企業が自社の人権問題を放置している場合、次のようなリスクが顕在化し得るとされる。

法務リスク	訴訟や行政罰など
オペレーショナルリスク	人材流出やストライキなど
レピュテーション（評判）リスク	不買運動やSNSでの炎上など
財務リスク	株価の下落や投資の引揚げ（ダイベストメント）など

（法務省「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」を加工して作成）

　企業は、自社の活動が人権に関して与える影響について適切に把握することがリスクの回避につながり得る。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　経済安全保障とビジネス実務法務

経済安全保障とは、一般に、国民生活や経済活動に不可欠な資源、食料、半導体等や電力、通信、金融、医療といったサービス等の安定供給を確保し、それらが外国からの圧力やサイバー攻撃、技術流出といった脅威によって妨げられないようにすることをいう。主要な以下の3つの理由から経済安全保障が注目されている。

① 経済のグローバル化により重要物資の特定国への依存が進み、経済的威圧等により安定供給が脅かされるリスクがある。
② 貿易、金融取引などの経済的手段が安全保障目的（国家の安全や他国への影響力の行使など）で使われ、また、AI等の先端技術も軍事力に直結するといった状況に対応するため、機微技術の流出を防ぐルールが必要となった。
③ 電力・通信等の重要インフラがサイバー攻撃で停止すれば、国民生活に甚大な被害が及ぶリスクがある。

これらに戦略的に対応するため、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」（経済安全保障推進法）が制定されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

経済安全保障推進法は、国家・国民の安全を経済面から確保することを目的とし、①半導体等の「重要物資」の安定供給、②電気・金融等の「基幹インフラ」の安定提供、③AI等の「先端技術」開発支援、④軍事転用可能な「特許」の非公開という4つの制度を定めている。

3　DX（デジタルトランスフォーメーション）およびAI（人工知能）の発展とビジネスへの影響

AI（人工知能）の急速な発展は、DX（デジタルトランスフォーメーション）を加速させ、企業の活動とビジネスモデルに抜本的な変革をもたらしている。

AI、特に生成AIは、データ分析、顧客対応、バックオフィスなどの定型作業を高度に自動化する。さらにIoTやクラウドといったDX基盤技術が、製造業の予知保全やサプライチェーン管理をリアルタイムで行うことを可能にする。これにより、人件費を含むコストが削減され、従業員は高度な戦略業務へ集中でき、企業全体の生産性を向上させることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

DXは、組織全体のプロセスやデータをデジタル化し、AIによる活用を可能にする。AIは、購買履歴や行動データなど膨大なデータを瞬時に分析し、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされた商品やサービスを創出する。最適な価格設定や需要予測も実現し、顧客体験（CX）を向上させる。金融、医療、物流などのあらゆる産業で、AIとデジタル技術を組み込んだ新しい収益モデルが生まれ、市場の変化に迅速に対応できる企業が業界のプラットフォーマーとして競争優位性を確保することできる。

AIによる自動化は、業務内容や必要とされるスキルを根本的に変化させ、労働市場の再編を引き起こす。DXを成功させるには、技術導入だけでなく、組織文化や意思決定プロセスの変革が必須である。企業は、AIリテラシーの向上や、デジタル技術とAIを使いこなせる新たな役割の人材育成、そしてデータに基づいた経営を行う組織的な変革が求められている。

このように、AIの活用を核とするDXは、企業の収益構造、競争戦略、そして社会における役割そのものを大きく変える、現代ビジネスにおける重要な課題となっている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第2節　企業を取り巻くリスクとビジネス実務法務

この節で学ぶこと

資本主義経済社会では、個人や企業が様々な財産やサービスについての取引を行い、また財産を支配している。とりわけ、企業は、営業所や工場を管理し従業員を雇用して、多くの取引先とかかわりを持ちつつビジネスを展開する。このように企業活動は広範囲にわたり、そこには多数のステークホルダーが存在するため、企業を取り巻く環境には様々なリスクが潜んでいる。

この節では、企業を取り巻く様々なリスクと法律とのかかわりについて説明する。

3級の学習項目

ビジネスと法律のかかわり、コンプライアンス、CSR

1　企業活動に伴うリスク

(1)リスクとは

リスクという言葉は様々に定義されているが、一般的には何らかの損害を被るおそれのある不確実性という意味で使われることが多い。この意味でのリスクは、企業活動においても存在する。これらのリスクが顕在化すれば企業は損失を被る。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

一方、企業活動においては、利益を生む可能性がある反面、失敗すれば損失を被るというような取引を行うか否かの経営判断を迫られることがある。このような利益か損失かの不確実性も企業活動におけるリスクといえる。

(2)リスクマネジメントとは

リスクマネジメントについても、リスクと同様に様々な定義付けがなされているが、一般的には企業が効率的にリスクを予防する施策を講じるとともに、リスクが顕在化したときの処理をあらかじめ定めておくことにより、リスクを管理する一連の経営活動をいう。

企業は、事故や不祥事を生じさせると、その存続が危ぶまれるような事態を引き起こしかねず、リスク管理が従来以上に重要視されている。社会経済情勢の変動により、企業を取り巻く環境が著しく変化したことに伴い、以前は取り立てて問題とされなかったリスクについても対処する必要性が生じている。このような事情から、従前のリスク管理体制が見直されてリスクマネジメントの重要性が認識されるようになった。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ビジネス法務に関するミスやトラブルも、経営上のリスクとしての側面を有している。

(3)リスクの洗出しと分析

リスクマネジメントは、一般的に、①リスクの洗出し、②リスクの分析、③リスクの処理、④結果の検証、という4段階のプロセスを経て行われる。ここでは、これらのプロセスのうち、①リスクの洗出しと②リスクの分析について説明する。

ア)リスクの洗出し

リスクマネジメントを実施するためには、まず何よりも企業活動に潜んでいるリスクを認識しておかなければならない。そこで、リスクマネジメントにおいて最初に実施すべきことは、想定されるリスクをすべて洗い出すことである。ここでは企業が自社の業務を遂行するに伴って発生するであろうリスクを、漏れがないように発見することが重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

イ)リスクの分析

リスクを洗い出せたら、そのリスクが顕在化する確率と顕在化したときの損害の規模を算定することになる。これらを算定する方法として、発生確率や損害規模を数量的に把握する定量的分析と、数値以外の基準により把握する定性的分析とがある。定量的分析はリスクを数値として把握するため、分析の内容が具体的である反面、数値化するのに困難な作業が伴うという欠点がある。一方、定性的分析は、リスクの大きさを大中小などと分類するため、作業自体は比較的容易ではあるが、分析結果が曖昧となるという欠点がある。そこで、これらの数値または基準を適宜組み合わせて利用することでリスクの分析が行われる。

2　リスクマネジメントとビジネス実務法務

(1)法務リスクとビジネス実務法務

ビジネス実務法務においては、法務リスクに関するリスクマネジメントが重要であることは言うまでもない。ここでは重要な法務リスクについて、その特徴やリスクマネジメントについて説明する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア）企業取引にまつわるリスク

企業取引にまつわるリスクには、契約締結上のリスクや契約履行上のリスク等の多種多様なものがある。これらのリスクのうち、特に企業活動にとって甚大な影響を及ぼすおそれのあるリスクは取引先の倒産リスクである。

他のリスクについても同様であるが、倒産リスクに関するリスクマネジメントについて何よりも重要なのは、リスクを顕在化させないための予防である。倒産リスクは、他のリスクに比して顕在化の予測がしやすいという特徴があるため、早期に取引先の変化を察知し、十分な対策を講じる必要がある。

いかなる対策をとるにせよ、従来のわが国の企業慣行でもあった長年のお付き合い的な発想にとらわれず、早期にリスクを現実的なものとして受け止めた上でリスクマネジメントを実施することが肝要である。

イ）労務管理にまつわるリスク

労務管理にまつわるリスクにも様々な種類のものがある。これらのリスクのうち、近年では特に注意を要するのが内部告発に関するリスクである。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

近年続発している企業不祥事は内部告発により発覚する例が多いと言われている。リストラや派遣切り、さらには継続雇用制度の創設等の労働者保護法制に企業の対応が追いつかないことから、企業と労働者の間でトラブルが生じるケースも増えている。

しかし、内部告発が増加すると、本来公表する必要のない情報までが公表されたり、対外的に公表されることにより必要以上に問題が拡大したりして、企業に無用の混乱を招くおそれがある。

そこで、企業としては、企業内の問題をまずは企業内部で把握し、解決策を講じることが重要となる。

この場合の具体的な対策としては、企業内部に通報の窓口を設置し、通報があった場合には即座に通報内容に関する事実調査を行うようにする。そして、調査の結果、通報の内容通りの法令違反等があった場合には、速やかに通報の対象部署の責任者に報告し、是正措置、再発防止策を実施し、違反者に対して処分を行う。また、通報者が自己の通報に対してどのような対応がなされたかを

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

理解できるよう、通報者に通報の結果を通知することも必要である。つまり、企業が違法状態に気づかぬまま外部に公表され、深刻なダメージを受ける前に、企業内部での自浄作用を促すしくみを事前に構築し、取り返しのつかない事態に発展する前に、自ら違法状態を発見、是正していくことが重要である。

ウ)知的財産にまつわるリスク

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権には、大きな価値が認められており、中には企業に莫大な利益をもたらすものもある。そのため、知的財産に対する権利意識が高まり、国内の同業他社、国内企業と海外企業、従業員と企業などの間に知的財産をめぐる紛争が多発し、知的財産権の侵害に対する損害賠償の額も高額化している。さらに、知的財産が多額の利益を生む資源であることから、自社の有する知的財産権が侵害された場合に失われる利益も大きいという問題も生じている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

このように知的財産にまつわるリスクには、リスクの顕在化の原因が広範囲に存在し、また顕在化したときに被る損害が大きいという特徴がある。そのため、企業としては、自社の有する知的財産を適切に管理することはもとより、他社の知的財産を侵害しないような予防的な対策や、知的財産が侵害された場合あるいは侵害した場合の事後の対策を立てることが重要となる。

次に、他社の知的財産権を侵害する場合の対策についても他のリスクと同様に紛争を回避するための予防策が最善の方策となる。

もっとも、予防策をとっても他社の知的財産を侵害するおそれは払拭できず、自社の商品等が他社の知的財産を侵害しているとして警告書が送付されてくることも想定される。このような場合の対処としては、何よりも警告書に記載された事実関係について、特許原簿を確認するなどの調査をすることである。そして、調査した結果については、自社の対応を明確にするため、文書によって回答することが肝要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

エ)情報管理にまつわるリスク

企業は、その活動に伴って、顧客情報、従業員の情報、技術情報、ノウハウ等の様々な情報を取得、蓄積し、活用する。近年のインターネットの普及や雇用の流動化などに伴い、これらの企業の保有する情報の漏洩(ろうえい)事件が多発することになった。情報管理にまつわるリスクとは、このような漏洩事件を発生させるおそれのある情報管理に関するリスクのことを指す。

IT(情報技術)の飛躍的な発展に伴う高度情報化などにより、個人情報に対する社会的関心が高まっている。そのため、企業が顧客情報等の個人情報を漏洩すると、その対応のために多額のコストを負担しなければならなくなるのはもちろんのこと、当該企業の信用が著しく低下することになる。また、企業の保有する技術情報等の機密情報は、厳しい競争を勝ち抜くための重要な資源であり、当該情報が漏洩されると、企業としては回復しがたい損害を被ることになる。したがって、企業としては情報管理にまつわるリスクを適切に管理することが重要となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)リスクマネジメントと内部統制

内部統制とは、会社の業務の適正を確保するための諸々の行動の総体をいう。この内部統制に関しては、会社法は、大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社に内部統制システム構築の基本方針を決定する義務を課している(会社法348条4項・362条5項・399条の13第2項・416条2項)。これらの会社の取締役等がこの義務に違反した場合には、任務懈怠(にんむけたい)責任を問われる。これにより、企業はコンプライアンス体制の確立をいっそう求められることになった。

一方、リスクマネジメントとは、リスクを発見・分析・処理・検証をする一連の活動により、リスクの顕在化を予防し、ひいては適正な企業活動を推進するものである。したがって、リスクマネジメントと内部統制とは緊密な関係にあるといえる。

すなわち、企業が内部統制システムを構築するにあたっては、当該企業にいかなるリスクが存在するのかを把握し、リスクについて十分な分析を加えることが不可欠な作業となるため、リスクマネジメントは内部統制システム構築の前提条件となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　リスクマネジメントの実践

(1)リスクマネジメントの実践における基本的な考え方

特定の目的を達成するためのシステムは、それを構築しただけでは足りず、構築したシステムを維持、発展させてこそ、本来の目的を達成できる。そして、システムを維持、発展させるための著名な手法として、PDCAサイクルが挙げられる。PDCAサイクルとは、管理業務を計画通りに円滑に実施させるためのマネジメントサイクルのことをいい、Plan(計画)、Do(実行)、Check(点検)、Act(改善)の頭文字を取ったものである。このPDCAサイクルは、これらの作業を順次繰り返すことにより、一周ごとのサイクルのレベルを向上させて継続的に業務改善をしていくものである。

リスクマネジメントシステムにおいても、このようなPDCAサイクルの考え方が採用されている。すなわち、リスクマネジメントシステムでは、①リスクマネジメントに関する計画の策定、②リスクマネジメント計画の実施、③リスクマネジメント計画の検証、④リスクマネジメ

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ント計画の修正と業務の改善という作業が行われる。これをPDCAサイクルで見ると、①がPlan、②がDo、③がCheck、④がActに対応することになる。そして、リスクマネジメントシステムについては、この①から④までの作業を繰り返すことにより、リスクマネジメントシステムを継続的に改善させることが重要となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　企業活動とコンプライアンス・企業倫理

この節で学ぶこと

現在、企業活動においてはコンプライアンス（法令等遵守）が重要視されており、その背景や、コンプライアンス違反による損失などを理解しておくことは、ビジネスパーソンにとって必須となっている。

この節では、企業活動とコンプライアンス、および企業倫理について説明する。

3級の学習項目

コンプライアンスとは、コンプライアンス違反の影響

1　コンプライアンスとは

(1)コンプライアンス経営

近年、企業経営においてコンプライアンス（compliance）がクローズアップされている。コンプライアンスとは、一般に法令等の遵守という意味で用いられており、ここで企業が遵守すべきとされるものには、法令等の規則だけでなく確立された社会規範や企業倫理、社内規程等のルールが広く含まれる。すなわち、コンプライアンス経営とは、法律や規則

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

の遵守はもちろんのこと、さらにこれらに基づく社内規程やルールのほか、社会規範・企業倫理の遵守を実践する企業経営ということである。

ただ、注意しなければならないのは、法令等の遵守とは、法令やルールなどで定まっていることを機械的に守れば足りるというものではないという点である。法令やルールの目的や理念を理解し、仮に法律やルールがない場合には、すでにある法令やルールの存在意義や理念あるいは企業倫理といった観点から、臨機応変に行動・対応することが必要である。

そのためには、社内ルール等に対する理解はもちろんであるが、あらゆる企業に適用される「法令」の内容・趣旨・目的等を正しく理解することが不可欠となる。ビジネス実務法務を修得する意義はこの点にあるといってよい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(2)コンプライアンスが重要視される背景

企業がルールに従って企業活動を行うのは、本来は当然のことである。にもかかわらず近時、コンプライアンスが重視されている背景には、次のような事情があるからだと考えられる。

① 経済の規制緩和・国際化等が進み、従前より自由な企業活動が可能となる一方で、リコール隠しや食中毒、商品・サービス内容の不当表示、株主への利益供与などに見られるような企業の不祥事が頻発していること

② 製造物責任法、消費者契約法、個人情報保護法等に代表されるように、消費者保護の法規制が強化され、企業活動において消費者の利益をより重視しなければならなくなっていること

③ こうした中で、企業は、利潤の追求を優先するだけではなく、多様なステークホルダー(株主・従業員・消費者・取引先・地域社会など)に対する責任(企業の社会的責任<CSR:Corporate Social Responsibility>)を問われるようになってきていること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　コンプライアンス違反による損失

企業のコンプライアンスに違反する行動が明らかとなった場合、企業は次のような損失を被る。

① 刑事上の責任（役員・従業員・企業自体に対する拘禁刑・罰金等の刑罰）
② 行政処分（営業停止・免許取消し・課徴金等）
③ 民事上の責任（被害者からの損害賠償請求、株主代表訴訟）
④ 社会的制裁（消費者の不買運動、企業イメージの低下等）

このように、コンプライアンスに違反する企業の行動による損失は非常に大きい。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　企業活動とCSR

(1)CSRとは

CSR(企業の社会的責任)とは、端的にいえば、「企業の様々なステークホルダー(利害関係人)の利益を重視した企業活動を行うこと」である。そして、この「ステークホルダー」には、株主・取引先(仕入先・販売先・債権者・債務者を含む)・従業員等が含まれる。一般にCSRとして想起されるのは、

・再生紙の利用、排水・産業廃棄物の削減等、環境保護への配慮
・ボランティアなどの社会貢献活動

などであろう。

(2)CSRとコンプライアンス、ビジネス実務法務

しかし、CSRは、上記のような活動にとどまるわけではなく、コンプライアンス経営をその重要な要素ないし前提とするものである。そして、コンプライアンスは「法

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

令等」を遵守するものであるから、ビジネス実務法務もコンプライアンスとは重複するところが大きい。したがって、ビジネス実務法務とCSRは、性格の異なるものでありながら、緊密な関係にあるといえる。

法令等の「遵守」といわれるように、社会から企業に対して向けられる種々のルールに応えるのがコンプライアンスであるとすれば、企業の側から社会（ステークホルダー）に働きかけていくのがCSRともいえる。

なお、「様々なステークホルダーの利益を重視」する際に、安易にこれらのステークホルダー間の調整を図るべきではない。①株主の利益を優先するあまり、安直に従業員の給与等や人員そのものを削減すること、②販売先の利益を重視し商品の価格を引き下げるために、仕入先に対して無理な圧力をかける、などといったことは、CSRの精神にはそぐわない。

いかにして、適法性を確保することを忘れることなく、いずれのステークホルダーの利益をも極大化できるかを探ることこそ、CSRの原点である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　コンプライアンスの実現と実践・推進

ビジネス実務法務がコンプライアンスの重要な要素ないし前提である以上、コンプライアンスの実現と実践・推進は、主要な法令の知識の修得にはじまる。その具体的な方法として、次のようなものがある。

① コンプライアンス・マニュアルの制定
② コンプライアンス・プログラムの制定
③ 勉強会・研修会の実施

(1)コンプライアンス・マニュアル

コンプライアンス・マニュアルには、その企業が遵守すべき主要なまたは注意を要する法令を挙げることが多い(内規や社会規範も盛り込まれることがある)。しかし、単に法令等を並べただけでは、実務上役立つものとすることは困難である。

企業の倫理規範、行動規範などと共に、自社のコンプライアンス推進体制、適法妥当性に関する照会・相談方法、違反または違反と疑われる行為を発見した場合の報告ルート、公益通報・内部通報制度が定められている場合にはその概要なども盛り込む必要がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

さらに企業規模がある程度以上に大きく、事業部門や拠点などが複数に分かれる場合には、それぞれの部門や拠点の特色に合わせた独自のコンプライアンス・マニュアルの作成を勧奨してもよいであろう。

(2)コンプライアンス・プログラム

コンプライアンス・プログラムは、自社がそのコンプライアンスすなわち内規や社会規範を含む法令等の遵守をどのように実現し推進するかの具体的な計画といえる。コンプライアンス・プログラムには、例えば、次のような事項を定める。

① ○月には管理職向けの△△に関する研修会を開催する
② ○月には□□をテーマに全従業員向けに確認テストを行う
③ ○月にはコンプライアンス・マニュアルを見直して必要があれば改訂する
④ ○月には取締役会直属のコンプライアンス委員会を開催して全社の法令等遵守状況を再点検する

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ここで重要なことは、一旦作成したコンプライアンス・プログラムの実効性を継続的あるいは定期的に見直すことである。当初の計画がその通りに進捗しているか、進んでいないならその原因は何か、進んでいるにもかかわらず法令等への違反が生じているならそれはなぜか、といったことをチェックすることが重要である。そして、そのチェック結果を踏まえて、次のコンプライアンス・プログラムの策定・修正を行うのである。リスクマネジメントの実践に関し説明したPDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクル（本章第2節3参照）の有用性がコンプライアンスの実現・推進にも妥当する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD